



PUTUSAN
Nomor 857 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTIKNO, bertempat tinggal di Dusun III, Blok F, Dabuk Rejo, RT 003, RW 006, Kelurahan Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman Siahaan, S.H. M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hotman Siahaan, S.H., M.Hum. dan *Partners*, beralamat di Jalan Perindustrian II, Nomor 1281, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Kantor Bupati, Jua - Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), yang diwakili oleh H. Iskandar, S.E., selaku Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa Herlambang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herlambang, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Bukit Baru 1, Nomor 19, RT 06, RW 06, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

- 1. INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Letjend. Darna Jambi, Paku, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diwakili oleh Syaparudin, SP., M.Si., CGCAE., selaku

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2024



Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberi kuasa Herlambang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herlambang, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Bukit Baru 1, Nomor 19, RT 06, RW 06, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET

DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Letjend. H. M. Yusuf Singadekane, Kelurahan Jua - Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diwakili oleh Ir. H. Mun'in, M.M., selaku Pegawai Negeri Sipil/Kepala BPKAD Kabupaten OKI, dalam hal ini memberi kuasa Herlambang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herlambang, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Bukit Baru 1, Nomor 19, RT 06, RW 06, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan segera kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2024



Penggugat berupa ganti rugi materiil terdiri dari:

- 1) gaji pokok Penggugat selaku Kepala Desa Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI (dalam periode kedua) terhitung sejak diberhentikan 21 Juli 2021 sampai dengan 23 Desember 2025 terdapat sebanyak 41 bulan =

41 x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan = Rp123.000.000,00;

- 2) perhitungan pertambahan nilai:

6 % setahun x 3,5 tahun (41 bulan) = Rp 25.830.000,00;

Jumlah keseluruhan = Rp148.830.000,00;

(terbilang seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan segera kepada Penggugat berupa ganti rugi imateriel sebesar Rp3.000.000.000,00 (terbilang: tiga miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan saluran media cetak dan *online* selama seminggu berturut-turut;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada *verzet* banding atau kasasi dari Tergugat/Turut Tergugat (putusan *uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Teergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang (kompetensi absolut) mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;



3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan Sela Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Kag., tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kompetensi mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Kag., tanggal 13 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar secara tunai dan segera kepada Penggugat berupa ganti rugi materiil berupa gaji pokok Penggugat selaku Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhitung sejak Penggugat diberhentikan tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan berakhir masa jabatan Penggugat pada tanggal 24 Februari 2026, yaitu selama 55 (lima puluh lima) bulan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga total seluruhnya menjadi Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);



4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT PLG., tanggal 5 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Kag., tanggal 13 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut, selengkapny dalam amar putusan di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Pembanding/semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding, semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding/semula Penggugat;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



5. Menolak petitum gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Kag. *juncto* Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Kag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 79/PDT/2023/PT PLG., tanggal 5 Juli 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut, selengkapya dalam amar putusan di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding atau Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT PLG., tanggal 5 Juli 2023 *juncto* Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Kag., tanggal 13 April 2023, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar secara tunai dan segera secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi berupa ganti rugi materiil berupa gaji pokok Pemohon Kasasi selaku Kepala Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir terhitung sejak Pemohon Kasasi diberhentikan tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan berakhir masa jabatan Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2026, yaitu selama 55 (lima puluh lima) bulan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga total seluruhnya menjadi Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Termohon kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III secara tanggung renteng membayar secara tunai dan segera kepada Pemohon Kasasi ganti rugi immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk merehabilitasi nama baik Pemohon Kasasi dengan saluran media cetak dan *online* selama seminggu berturut-turut;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding atau kasasi dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (*putusan uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut mengganti rugi kepada Penggugat yaitu sebesar 5 bulan, sejak terbit Surat Keputusan Bupati tanggal 21 Juli 2021 sehingga diangkat Kepala Desa Baru tanggal 17 Desember 2021 (5 bulan), $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah), karena setelah tanggal 17 Desember 2021 Penggugat dapat bekerja ditempat lain, maka tidak patut diberikan gaji oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUTIKNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTIKNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)